

Nr. 169 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 6. November 1936, 10 Uhr

R 3001/10134, Bl. 240–244 Niederschrift durch AGR Maßfeller/RJuM, Durchschlag
Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 73f.

Anwesend: MD Volkmar (Vorsitz), MR Brandis, AGR Maßfeller (RJuM); LS v. Haeften (AA); RStL Müller (StdF); MR Linden, Lösener, ORR Globke, RAass. Gerber, Peter (RIM); GerAss. Büchner (RKiM).

Beginn: 10:00

Ort: Reichsjustizministerium

[NEUFASSUNG DES ENTWURFS EINES SIPPENAMTSGESETZES]

Nach einführenden Worten bat der *Vorsitzende* zunächst um die grundsätzliche Stellungnahme der einzelnen Ressorts zu dem Entwurf¹. Dem Grundgedanken des Entwurfs wurde zugestimmt. Der Vertreter des Stellvertreters des Führers erklärte: Er begrüße den Entwurf und halte die darin erfolgte Regelung auch für notwendig. Der Stellvertreter des Führers müsse nur Wert darauf legen, daß die Bezeichnung „Sippenbuch“ aufgegeben werde². In Wahrheit handele es sich nicht um ein Sippenbuch, sondern lediglich um ein Buch, in dem die Angehörigen einzelner Familien aufgezeichnet würden, also um ein Familienbuch. Neben dieses „Familienbuch“ müsse später ein „Sippenbuch“ treten, in dem die *deutschen*(deutschblütigen) Sippen in langer Geschlechterfolge aufgezeichnet würden. Der *Vorsitzende* und Min[isterial]Rat Dr. Lösener (M[inisterium] d[es] I[nnern]) wiesen darauf hin, daß eine Verwirklichung dieses Vorschlags doch auf sehr große Schwierigkeiten stoßen müsse, daß in erheblichem Umfange Doppelarbeit geleistet werden würde, daß die entstehenden Kosten ganz bedeutend seien und daß der Erfolg durch eine Zusammenstellung von mehreren Familienbuchauszügen auch erreicht werde. Der *Vertreter des Stellvertreters des Führers* erwiderte, daß die Stellungnahme des Stellvertreters des Führers weltanschaulich bedingt sei und daß hiervon kaum abgegangen werden könne. Er habe keine Bedenken dagegen, daß das Gesetz „Sippenamtsgesetz“ heiße, nur bitte er, den Ausdruck „Sippenbuch“ nicht zu verwenden und in dem Gesetz die Möglichkeit der Schaffung eines „Sippenbuchs“ im Sinne des Stellvertreters des Führers vorzusehen. Der *Vertreter des MdI* erklärte, daß sein Minister den Ausdruck „Familienbuch“ wohl annehmen werde.

Alsdann wurde in die Erörterung der Einzelheiten des Entwurfs eingetreten. Die beschlossenen Änderungen sind aus der Anlage³ ersichtlich.

¹ „Entwurf eines Sippenamtsgesetzes“, vorgelegt vom RJuM am 2. 10. 1936 unter gleichzeitiger Einladung zur kommissar. Beratung am 28. 10., dann verlegt auf 6. 11. 1936; R 3001/10134, Bl. 213–224, 230; Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 64–73. In den Entw. war die Novellierung des PersonenstandsG eingearbeitet. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 62. – Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben.

² Hierzu § 1 des Entwurfs: „(1) Die lebensgesetzlichen Zusammenhänge der Sippen werden in Sippenbüchern verlautbart.
(2) Die Sippenbücher sollen die Kenntnis der inneren Gliederung und Entwicklung des Volkes vertiefen und die Familienfreudigkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Sippen erhalten und stärken. Sie sollen den Volksgenossen die Auffindung ihrer Ahnen und Sippengenossen erleichtern und Auskunft über ihre staatliche und rassische Zugehörigkeit sowie über die wichtigsten Ereignisse der Familiengeschichte geben.
(3) Zur Durchführung dieser Aufgaben wird bei jeder Eheschließung im Sippenbuche für die neugegründete Familie ein Sippenblatt eröffnet. Es beurkundet die Heirat und bezeugt Abstammung und Kindersegen.“

³ Neufassung aufgr. Besprechungsergebnis: R 3001/10134, Bl. 245–266.

Im einzelnen sei noch folgendes bemerkt:

Der Entwurf sah vor, daß jeweils „die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft“ in die Standesbücher eingetragen werden solle⁴. Der Vertreter des MdI (Oberregierungsrat *Dr. Globke*) wies darauf hin, daß neuerdings Erörterungen darüber schwebten, welche Bezeichnung man in Zukunft ganz allgemein wählen wolle. Es sei anzunehmen, daß der Begriff „religiöses Bekenntnis“ eingeführt werde⁵. Es bestand Einverständnis darüber, daß der festzulegende Begriff auch im Sippenamtsgesetz Verwendung finden müsse. Bei der Festlegung des Begriffs müßten alle Zweifelsfragen, die sich bei seiner Verwendung im Sippenamtsgesetz ergeben, geklärt werden.

Die Angabe der Staatsangehörigkeit ist auf Wunsch des MdI aus dem ersten Teil des Familienbuchs in den zweiten Teil verwiesen worden⁶.

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers bat, den § 8 des Entwurfs zu streichen, da er eine Selbstverständlichkeit enthalte⁷. Die übrigen Ressorts sprachen sich für Beibehaltung der Vorschriften aus. Eine längere Erörterung war dem § 44 des Entwurfs gewidmet⁸. Die Vertreter des MdI wiesen darauf hin, daß der Sippenbeamte in Zweifelsfällen seine Aufsichtsbehörde und nicht das Gericht befragen müsse. Demgegenüber wurde von den Vertretern des RJ[u]M insbesondere darauf hingewiesen, daß die Aufsichtsbehörde eine Zweifelsfrage nicht entscheiden und den Sippenbeamten auch nicht mit Anweisungen versehen könne; die Entscheidung liege immer in der Hand des Gerichts. Deshalb sei die vorgeschlagene Lösung zweckmäßig. Falls die Entscheidung des Gerichts der Aufsichtsbehörde nicht genehm sei, könne sie in Zukunft nach den Vorschlägen des Entwurfs in jedem Fall Beschwerde einlegen. Eine Einigung der beiden Ressorts kam nicht zustande. Der Vertreter des Kirchenministers begrüßte die Vorschrift des § 44. Der Vertreter des Stellvertreters des Führers gab hierzu keine Erklärung ab.

Der Abschnitt „Das Sippenamt und seine Aufsichtsbehörde“ ist von der Kommunalabteilung des MdI neugefaßt worden⁹. Die Einzelheiten sollen einer Besprechung zwischen den Referenten überlassen bleiben.

Der Vertreter des Auswärtigen Amtes wies darauf hin, daß es nicht zweckmäßig sei, den deutschen Auslandsbehörden die Führung eines Familienbuchs zu übertragen. Er rege Führung eines Familienbuchs für Auslandsdeutsche durch den Sippenbeamten des Sippenamts I Berlin an. Der Vorschlag fand Zustimmung.

⁴ Nach § 11 (1) Ziff. 1 waren im ersten Teil des Sippenblatts einzutragen: „die Vor- und Familiennamen der Verlobten, ihr Beruf, der Ort und Tag ihrer Geburt, ihr Wohnort und ihre Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft“. – Die Religionszugehörigkeit wurde aufgr. des Gesetzes über den Personenstand vom 11. 6. 1920 (RGBl. S. 1209) im Standesregister nicht mehr verzeichnet. Am 27. 4. 1935 hatte der RJuM dem RIM den Entw. eines „Gesetzes über die Angabe des Religionsbekenntnisses in den Standesregistern“ zugeleitet (R 3001/10134, Bl. 21–25), dessen Begründung als Ziel reklamierte, „diese religionsfeindlichen Maßnahmen des Zwischenreichs“ wieder rückgängig zu machen, aber gleich im folg. Satz das eigentliche Motiv enthüllte: „Da durch die Religionsangabe vor allem auch die spätere Prüfung der arischen oder nichtarischen Abstammung einer Person erleichtert wird, empfiehlt es sich, den früheren Zustand schon vor dem Abschlüsse der im Gang befindlichen allgemeinen Neuordnung des Personenstandsrechts wiederherzustellen.“ Der RIM akzeptierte den Vorschlag, Bormann jedoch hielt in seiner Stellungnahme für den StdF vom 6. 8. 1935 „den Zeitpunkt für dieses Gesetz im gegenwärtigen Augenblick nicht für günstig“ (ebd. Bl. 79f., 88). MD Volkmars/RJuM notierte nach einer Rücksprache mit MD Sommer/StdF am 25. 2. 1936 zum Grund der Ablehnung: „Herr M.D. Sommer erklärte, das Hauptbedenken sei die Befürchtung, daß die Parteimitgl[ieder], die aus beachtlichen Gründen aus der Kirche ausgetreten sind, als religions- oder konfessionslos bezeichnet würden. Ein Ausweg sei, statt Religion Kirchenzugehörigkeit zu setzen und die ausgeschiedenen als keiner anerkannten Glaubensgemeinschaft angehörig zu bezeichnen“ (ebd. Bl. 129v). Am 17. 8. 1936 hatte der RJuM diesen GesEntw. mit dem Hinweis zurückgezogen, die Frage der Eintragung der Religionszugehörigkeit in die Standesregister werde im Zusammenhang des SippenamtsG geregelt werden (ebd. Bl. 131).

⁵ S. Dok. Nr. 176.

⁶ Der zweite Teil des Sippenblatts (dann Familienbuchs) sollte nach § 12 neben Angaben zu den Eltern der Eheleute enthalten: „Angaben über die Verleihung des Reichsbürgerrechts, die rassische Einordnung der Ehegatten und die ihnen zuteil gewordenen Ehrungen“.

⁷ § 8 des Entw. lautete: „Die Eheschließung soll in einer der Bedeutung der Ehe entsprechenden würdigen und feierlichen Weise vorgenommen werden.“

⁸ § 44: „Hat der Sippenbeamte Zweifel, ob er eine Amtshandlung vornehmen darf, so kann er die Sache dem Amtsgericht zur Entscheidung vorlegen.“

⁹ Synopse des RJuM-Entwurfs (§§ 50–60) und der beantr. Änderungen: R 3001/10134, Bl. 285–289.

Zu § 68¹⁰ wurde von seiten des *RJM* darauf hingewiesen, daß in Zukunft die Strafe nicht mehr an die Nichtvorlegung der Bescheinigung über die Eheschließung geknüpft sein solle, sondern an die Vornahme der religiösen Trauung vor der standesamtlichen Eheschließung (Gedanke des materiellen Unrechts). Auf den praktischen Unterschied wurde hingewiesen. Ministerialrat *Dr. Linden* (MdI) hielt die frühere Lösung für besser. Oberregierungsrat *Dr. Globke* (MdI) erklärte, daß Bestrafungen wegen Verletzung der Vorschrift nur ganz selten seien. Darauf erklärten sich sämtliche Beteiligten mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden¹¹.

Ma[ßfeller] 9/11.

¹⁰ § 68 lautete: „(1) Wer die religiösen Feierlichkeiten einer Eheschließung vornimmt, bevor die Ehe vor dem Sippenbeamten geschlossen ist, wird mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bestraft. (2) Eine Bestrafung tritt nicht ein, wenn einer der Verlobten lebensgefährlich erkrankt und ein Aufschub nicht möglich ist.“

¹¹ Der RJuM leitete dem RIM und dem StdF am 28. 11. 1936 die überarb. Neufassung des SippenamtsG zu; R 3001/10134, Bl. 294–316. Der RIM stimmte dem Entwurf am 30. 12. 1936 zu. Am 28. 12. hatte er den RFM um beschleunigtes Einverständnis gebeten, da das Gesetz zum vierten Jahrestag der Machtergreifung am 30. Jan. 1937 verkündet werden solle; ebd. Bl. 319f. Die dem Reich erwachsenden jährl. Mehrkosten waren hier auf 350 000 RM für die Lieferung kostenloser Vordrucke beziffert; dazu kämen „gewisse Mehrausgaben“ für das Reichssippenamt, wofür aber die Aufwendungen für die RSt. für Sippenforschung wegfielen: „Durch die Einrichtung der Kreissippenämter werden weiterhin für die Kreise einige neue Ausgaben vornehmlich in personeller Hinsicht entstehen; doch glaube ich, daß ein Teil dieser Ausgaben durch die für die Erteilung der Abschriften usw. zu erhebenden Gebühren wird gedeckt werden können.“
Die Erörterung wurde 1937 auf völlig neuer Grundlage fortgesetzt, nachdem Hitler eine Umwandlung der Standes- in Sippenämter abgelehnt hatte; hierzu s. Folgeband, Dok. vom 23. 2. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 169 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 6. November 1936, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d169>